

Mohd Fadil bin Basir
lwn.
Yusrina bt Mat Zin@Mohd Zain

Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Haji Mohammad Adib bin Husain (Pengerusi), YA Dato' Haji Mohamad Shakir Bin Abdul Hamid (Ahli Panel) dan YA Dato' Haji Abas bin Nordin (Ahli Panel).

18 Julai 2024 / 12 Muharam 1446H

Kes Rayuan No: 2312-A0010-001-0132

Tuntutan Mut'ah - Seksyen 56 Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003- Pemfailan Notis Rayuan- Seksyen 139 Enakmen Tatacara Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.

Pegum Syarie Perayu : *Tidak diwakili*

Pegum Syarie Responden: *Tidak diwakili*

ALASAN PENGHAKIMAN

1. Kes ini adalah suatu rayuan yang telah difailkan oleh Perayu atas keputusan Hakim Mahkamah Tinggi Syariah berkaitan Tuntutan Mut'ah yang telah diputuskan pada 6 Disember 2023 melalui kes Saman No: 10100-016-0107-2021.
2. Perayu telah memfailkan Notis Rayuan pada 15 Disember 2023. Tiada Afidavit Penyampaian difailkan berkaitan penyampaian Notis Rayuan kepada Responden.
3. Perayu dan Responden tidak hadir pada tarikh sebutan dihadapan pendaftar pada 2 April 2024. Perayu kemudiannya memfailkan Notis Penarikan Balik Kes melalui Borang MS19 ke Mahkamah ini pada 15 Mei 2024. Berdasarkan tindakan tersebut, kami merujuk kepada peruntukkan seksyen 95 (1) Enakmen Tatacara

Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 yang menyatakan tentang tatacara penarikan balik sesuatu kes iaitu:

Seksyen 95. Penarikan balik tuntutan

(1) Plaintiff boleh, dengan kebenaran Mahkamah, pada bila-bila masa sebelum penghakiman, menarik balik mana-mana prosiding keseluruhannya atau sebahagiannya dengan memberikan notis dalam Borang MS 19 kepada Mahkamah dan menyampaikan satu salinan notis itu kepada defendan.

(2) Jika plaintiff menarik balik mana-mana prosiding di bawah subseksyen (1), defendan berhak mendapat kos prosiding itu.

4. Melalui penelitian yang dibuat, kami berpuas hati bahawa pemfailan Notis Penarikan Balik Kes ini telah dibuat melalui Borang MS19 dan ia telah memenuhi kehendak seksyen 95(1) Enakmen tersebut, di samping itu tiada sebarang bantahan terhadap permohonan penarikan balik kes permohonan ini oleh Responden. Oleh yang demikian kami tiada halangan untuk meluluskan permohonan penarikan balik kes rayuan ini oleh Pemohon.

KEPUTUSAN

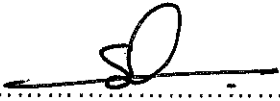
SETELAH membaca dan meneliti Notis Penarikan Balik kes Perayu, MAKA kami dengan sebulat suara membuat perintah seperti berikut:-

1. Mahkamah meluluskan Permohonan Penarikan Balik Kes berdasarkan seksyen 95(1) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.
2. Kes Rayuan No. **2312-A0010-001-0132** adalah **DIBATALKAN**.

Penghakiman ini diberikan oleh:

- 
1. **YAA DATO' HAJI MOHAMMAD ADIB BIN HUSAIN**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:

- 
2. **YA DATO' HAJI MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

- 
3. **YA DATO' HAJI ABAS BIN NORDIN**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor